



**PUTUSAN**

Nomor 971 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA;**  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 2 Desember 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sidakarya Nomor 40 Denpasar,  
Banjar Lingkungan Kaja, Kelurahan  
Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan,  
Kota Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 21 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Sugiatmika bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 971 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang yang disita dari Terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika, tanggal 24 Agustus 2016, berupa :

- 6 (enam) lembar konsep surat persetujuan kerja sama sewa tempat untuk ATM dan CDM BNI di Ruko Italy Gift Shop Sidakarya Nomor DPS/2.2/0744 kepada Bapak I Gusti Ngurah Sugiarmika, tanggal 07 April 2014;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa menyewa ruang ATM, CDM dan SIGN POLE ATM BNI antara PT. BNI TBK CAB. Denpasar dengan Bapak I Gusti Ngurah Sugiarmika Nomor DPS/2.2/020 tanggal 8 April 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Atas Persewaan tanah dan atau bangunan nomor 000034 atas nama I Gst Ngurah Sugiarmika Rp70.500.000;
- 1 (satu) lembar slip Bank BNI bukti penerimaan uang Rp7.050.000,00 tanggal 4 April 2014;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang tanggal 8/4/2014 kepada I Gst Ngurah Sugiarmika Rp63.450.000,00 tanggal 8 April 2014;
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak Rp7.050.000,00 tanggal 4 April 2014;
- 1 (satu) eksemplar perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris dari Almarhum Jro Padmawati (Diwakili oleh I Gusti Ngurah Sugiarmika), Nomor LGL-BAL-BAL-0005-T-F;
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Sutari uang sejumlah Rp35.000.000,00 untuk pembayaran sewa toko sampai tanggal 1-1-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ni Made Ari Sukraeni uang sejumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran sewa ruko 2 Th dari

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 971 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2015 - 17 Oktober 2017. (telah diover kontrak kepada Made Jayansih, Fc kuitansi terlampir);

- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ibu Khomsadin uang sejumlah Rp35.000.000,00 untuk pembayaran kontrak ruko selama 2 tahun (tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2017);
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Lia uang sejumlah Rp28.000.00,00 untuk pembayaran sewa toko selama 2 tahun terhitung dari tanggal 10 September 2015 hingga 10 September 2017;

Disita dari Korban I Gusti Ngurah Oka Putra, tanggal 3 Februari 2017, berupa :

- Fotokopi SHM 5191 atas nama Jro Padmawati (yang sudah dilegalisir);
- Fotokopi SHM 5192 atas nama Jro Padmawati (yang sudah dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1210/Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang yang disita dari Terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika, tanggal 24 Agustus 2016, berupa :
  - 6 (enam) lembar konsep surat persetujuan kerja sama sewa tempat untuk ATM dan CDM BNI di Ruko Italy Gift Shop Sidakarya Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 971 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPS/2.2/0744 kepada Bapak I Gusti Ngurah Sugiarmika, tanggal 07 April 2014;

- 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa menyewa ruang ATM, CDM dan SIGN POLE ATM BNI antara PT. BNI TBK CAB. Denpasar dengan Bapak I Gusti Ngurah Sugiarmika Nomor DPS/2.2/020 tanggal 8 April 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh atas persewaan tanah dan atau bangunan nomor 000034 atas nama I Gst Ngurah Sugiarmika Rp70.500.000;
- 1 (satu) lembar slip Bank BNI Bukti Penerimaan uang Rp7.050.000,00 tanggal 4 April 2014;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang tanggal 8/4/2014 kepada I Gst Ngurah Sugiarmika Rp63.450.000,00 tanggal 8 April 2014;
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak Rp7.050.000,00 tanggal 4 April 2014;
- 1 (satu) eksemplar perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris dari Almarhum Jro Padmawati (Diwakili oleh I Gusti Ngurah Sugiarmika), Nomor LGL-BAL-BAL-0005-T-F;
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Sutari uang sejumlah Rp35.000.000,00 untuk pembayaran sewa toko sampai tanggal 1-1-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ni Made Ari Sukraeni uang sejumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran sewa ruko 2 Th dari tanggal 17 Oktober 2015 - 17 Oktober 2017. (telah diover kontrak kepada Made Jayansih, Fc kuitansi terlampir);
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ibu Khomsadin uang sejumlah Rp35.000.000,00 untuk pembayaran kontrak ruko selama 2 tahun (tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2017);
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Lia uang sejumlah Rp28.000.00,00 untuk pembayaran sewa toko selama 2 tahun terhitung dari tanggal 10 September 2015 hingga 10 September 2017;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 971 K/Pid/2018



Dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan bukti surat yang disita dari Korban I Gusti Ngurah Oka Putra, tanggal 3 Februari 2017, berupa :

- Fotokopi SHM 5191 atas nama Jro Padmawati (yang sudah dilegalisir);
- Fotokopi SHM 5192 atas nama Jro Padmawati (yang sudah dilegalisir);

Dikembalikan kepada I Gusti Ngurah Oka;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.B/2018/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 4 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1210/Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 4 April 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 971 K/Pid/2018



diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan hukum bahwa terdapat persengketaan hukum perdata pengelolaan harta warisan yang belum dibagi antara Terdakwa dengan Saksi I Gusti Ngurah Oka Putra tentang harta waris yang belum dibagi peninggalan milik Jro Padmawati yaitu suatu bidang lahan dan bangunan yang terletak di Jalan Sidakarya Nomor 40 Denpasar Selatan yg disewakan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga, dan hasilnya sebanyak Rp625.338.888,00 (enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan tidak pernah memberikan uang hasil sewa kepada Saksi I Gusti Ngurah Oka Putra sebagai pemilik lahan dan bangunan tersebut, bersama-sama Terdakwa selaku anak kandung dari Jro Padmawati selaku ahli waris yang berhak atas sebagian lahan dan bangunan tersebut;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 971 K/Pid/2018





berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, dan **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **SRI INDAH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**  
ttd

**DESNAYETI, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**SRI INDAH RAHMAWATI, SH.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**SUHARTO, SH., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 971 K/Pid/2018